

## PROVA DE NOÇÕES DE DIREITO – Cargos 04 e 05

### **QUESTÃO 11**

João, que é servidor público estadual, ocupante de cargo efetivo, e estável, tem seu cargo extinto por lei. Considerando-se a disciplina do Estatuto do Funcionário Público do Estado de Minas Gerais, é **CORRETO** afirmar sobre a hipótese:

- a) João será aposentado com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- b) O ato de extinção do cargo é inconstitucional, em face da estabilidade funcional de João.
- c) João será colocado à disposição de outro órgão público estadual, mediante transferência.
- d) João será colocado em disponibilidade remunerada, até seu aproveitamento em outro cargo.

### **QUESTÃO 12**

No âmbito da tutela dos direitos fundamentais, é assegurada, pela Constituição da República, a gratuidade, **EXCETO**:

- a) da ação de “habeas data”.
- b) da ação de mandado de segurança coletivo.
- c) dos atos necessários ao exercício da cidadania.
- d) do registro civil de nascimento para os reconhecidamente pobres, na forma da lei.

### **QUESTÃO 13**

**NÃO** se compreende entre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais estendidos pela Constituição ao servidor ocupante de cargo público:

- a) O salário mínimo.
- b) O repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.
- c) A remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.
- d) A assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 6 anos de idade em creches e pré-escolas.

### **QUESTÃO 14**

Considerando as regras constitucionais sobre a emenda à Constituição, é **CORRETO** afirmar:

- a) A emenda é promulgada pelo Presidente da República.
- b) O Presidente da República detém iniciativa para apresentação de emenda.
- c) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de calamidade pública.
- d) A emenda é discutida e votada em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

### **QUESTÃO 15**

Considere o seguinte:

Nascido fora do Brasil e filho de brasileiros, Álvaro, que, após fixar residência no Brasil, optou pela nacionalidade brasileira, pretende se candidatar ao Senado Federal.

Tendo em vista tais informações e a disciplina constitucional, é **CORRETO** afirmar que Álvaro:

- a) poderá ser eleito senador e, também, presidente daquela casa.
- b) poderá se candidatar desde que já resida no País há mais de 15 anos.
- c) não poderá se candidatar, uma vez que lhe é vedado o alistamento eleitoral.
- d) poderá se candidatar, desde que a lei eleitoral não estabeleça distinção entre brasileiros natos e naturalizados.

### **QUESTÃO 16**

Segundo a garantia da vitaliciedade, o membro vitalício do Ministério Público do Estado de Minas Gerais só perderá o cargo por:

- a) decisão administrativa do Conselho Superior do Ministério Público.
- b) decisão judicial transitada em julgado, proferida em ação penal pela prática de infração incompatível com o exercício do cargo.
- c) decisão judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria de competência do Tribunal de Justiça do Estado.
- d) decisão administrativa do Procurador-Geral de Justiça, referendada pela maioria absoluta do Conselho Superior do Ministério Público.

### **QUESTÃO 17**

O órgão do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, de administração superior, composto pelo Procurador-Geral de Justiça, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público e por nove Procuradores de Justiça eleitos por todos os integrantes de carreira para mandato de um ano, é:

- a) o Colégio de Procuradores de Justiça.
- b) a Câmara de Procuradores da Justiça.
- c) o Conselho Superior do Ministério Público.
- d) o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça.

### **QUESTÃO 18**

Na hipótese de interposição simultânea de um mesmo recurso, perante Tribunal Superior, pelo Procurador-Geral de Justiça e por Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais, aplica-se a seguinte regra:

- a) ambos os recursos serão processados.
- b) será dado prazo para a desistência de um dos recursos.
- c) processar-se-á o primeiro recurso interposto, reputando-se o outro prejudicado.
- d) processar-se-á o recurso interposto pelo Procurador-Geral de Justiça, reputando-se o outro prejudicado.

### **QUESTÃO 19**

Considere o seguinte: Tício, estudante de Direito, é estagiário, há um ano e meio, no Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Tendo em vista as regras gerais sobre a matéria, é **CORRETO** afirmar sobre a circunstância:

- a) Tício recebe auxílio de 3 salários mínimos, a título de bolsa de estudo.
- b) Tício entrou em exercício como estagiário, independentemente de ato de posse.
- c) Tício exerce suas funções de estagiário em expediente de, no mínimo, 4 horas diárias.
- d) A seleção de Tício como estagiário foi feita pela Comissão de Concurso do Ministério Público.

### **QUESTÃO 20**

No âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a denominação “Promotorias de Justiça do Cidadão” é atribuída às:

- a) Promotorias de Justiça Especializadas.
- b) Promotorias de Justiça Criminais.
- c) Promotorias de Justiça Cíveis.
- d) Procuradorias de Justiça.